

1500400-43.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALBIERI

Comarca: Nova Granada

Foro: Foro de Nova Granada

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Penal- Procedimento Ordinário- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061240/2022 - DEL.POL.NOVA GRANADA/SP,

23393928 - DEL.POL.NOVA GRANADA/SP, 257/22/417 - DEL.POL.NOVA GRANADA/SP

Autor:

Promotor:

Justiça Pública

José Sílvio Codogno - presente

Réu:

Advogado:

André Luís Dutra - presente

Antônio Alberto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Granada

Foro de Nova Granada - Vara Única

Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, nº 1001, Centro

Nova Granada - SP - cep 15440-000

Processo nº 1500400-43.2022.8.26.0559 - p.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500400-43.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal- Procedimento Ordinário- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061240/2022 - DEL.POL.NOVA GRANADA/SP,

23393928 - DEL.POL.NOVA GRANADA/SP, 257/22/417 - DEL.POL.NOVA GRANADA/SP

Autor:

Promotor:

Justiça Pública

José Sílvio Codogno - presente

Réu:

Advogado:

André Luís Dutra - presente

Antônio Alberto Cristofalo de Lemos - OAB/SP 113.902 - presente

Testemunhas de Acusação:

Afonso Guimarães Prates Filho - presente

Fernando Christofolo - presente

Artigo da Denúncia:
Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06
Data da Audiência:
27/04/2022 às 11:00h

Aos 27 de abril de 2022, às 11:00 horas, na Vara Única do Foro de Nova Granada, Comarca de Nova Granada, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. GABRIEL ALBIERI, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, através de Audiência realizada por meio virtual, utilizando a ferramenta 'Microsoft Teams', nos termos do Provimento CSM nº 2.651/2022 e Comunicado CGJ nº 284/2020. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, houve as participações/comparecimentos acima. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas 02 (duas) testemunhas de acusação e interrogado o acusado, após entrevista reservada com seu defensor. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, sendo que o arquivo com a gravação da audiência será salvo no Sistema e-SAJ, com disponibilização imediata para as partes por meio de certidão ou termo juntada nos autos após a audiência. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e determinou que as partes se manifestassem em debates. Por primeiro foi conferida a palavra ao Promotor de Justiça e depois ao Defensor do réu que se manifestaram pelo sistema de gravação audiovisual pelo aplicativo 'Microsoft Teams'. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. ANDRÉ LUÍS DUTRA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de março de 2022, por volta das 22:00 horas, na rua Miguel Galisteu Filho, nº 10, Bairro Distrito Industrial, neste município e comarca de Nova Granada, trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) invólucros contendo cocaína, 05 (cinco) invólucros contendo cocaína, na forma de 'crack', pesando ao todo 4,810g (quatro gramas e oitocentos e dez miligramas), conforme o auto de exibição e apreensão (fls. 38/39) e laudo de constatação (fls. 59/62), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme as circunstâncias narradas na denúncia. Oferecida e recebida a denúncia (fls. 120/124 e 126/131), oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva decretada. O réu foi pessoalmente citado (fls. 181/182), constituiu defensor (fls. 94) e apresentou defesa preliminar às fls. 163/174, com pedido de revogação da prisão preventiva. Juntou documentos (fls. 175/180). Manifestação do Ministério Público (fls. 185/187). O pedido de absolvição sumária foi indeferido, mantida prisão preventiva e designada audiência virtual de instrução, debates e julgamento (fls. 201/203). Manifestação do Ministério Público (fls. 256). Nesta audiência foram inquiridas 02 (duas) testemunhas de acusação e interrogado o réu. Encerrada a instrução, em alegações finais, as partes fizeram suas postulações. É o Relatório. Fundamento e Decido. A ação penal é procedente. A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 32/35), auto de exibição e apreensão (fls. 38/39), fotografias das drogas e bens apreendidos (fls. 40/56), laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 59/62), laudo do exame químico-toxicológico (fls. 196/198), laudo pericial de exame em aparelho telefônico celular (fls. 234/251) e pelas demais provas colhidas no inquérito e em juízo, sob o crivo do contraditório. A autoria é certa e repousa sobre o réu. Eis um resumo dos depoimentos colhidos nos autos. Afonso Guimarães Prates Filho, Policial Militar, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina juntamente com seu companheiro de profissão quando receberam uma denúncia de que um indivíduo que estava em um veículo GM/MONZA estava entregando drogas pela cidade no esquema conhecido como 'Disque-Drogas'.

Realizaram patrulhamento e localizaram o veículo com o réu em seu interior. Ao avistar a viatura, de repente acionou os faróis do veículo, sendo que viram uma mulher que vinha do encontro do veículo, retornando imediatamente para o interior da residência. Relata que a mulher era Priscila Alves, conhecida pela alcunha 'Priscila do Napão', pessoas conhecidas pelo envolvimento com drogas. Disse também que viram o réu deitar no banco do passageiro e jogar algo pela janela. Resolveram abordá-lo. Relata ainda que em revista no réu nada de ilícito foi localizado. No console do veículo havia 02 (dois) aparelhos celulares e determinada quantia em dinheiro. (R\$ 873,00). O réu não soube dizer quanto em dinheiro teria naquele momento. Afirma que em busca do que o réu havia jogado pela janela, o seu companheiro, Fernando, localizou as porções de drogas prontas para serem vendidas. Fernando Christofolo, também Policial Militar, ratificou tudo o que o colega disse. Confirmou que ele e seu parceiro localizaram o réu tentando dispensar entorpecentes pela janela do veículo e que localizaram a substância, além de celulares e uma quantia em dinheiro no veículo. Confirmou ainda que presenciou o réu dando sinal para uma mulher, que retornou para o imóvel. A droga foi encontrada no lado de fora do veículo. Dentro do carro foram encontrados dois aparelhos celulares. Em seu interrogatório, André Luís Dutra negou os fatos. Disse que saiu do serviço, foi para a casa do seu pai, tomou banho e foi para a casa da Priscila para deixar um dinheiro lá. A Priscila não estava. Foi na pracinha para encontrar Priscila. Se encontraram, se alimentaram depois foi embora. Deixou Priscila em casa, parou o carro e viu a viatura se aproximar. Ligou o carro e a luz do veículo ascendeu. Foi abordado e, durante a abordagem, disse que estava consumindo maconha. Autorizou a revista no veículo. Encontraram dinheiro para pagar conta da alimentação da 'pracinha' e, questionado, não soube informar o valor da quantia. Desconhece a origem da droga localizada ao lado de fora do veículo. Um celular era do acusado enquanto outro era de seu sobrinho, que seria levado para conserto. Não sabe ao certo qual era o seu aparelho celular e qual era do seu sobrinho, mas o aparelho celular do seu sobrinho nunca tinha sido usado. Sabe da funcionalidade do aplicativo WhastApp e as pessoas por lá o chamam de André. Não está envolvido com o tráfico de drogas uns 12 (doze) anos. Comprou o aparelho celular que usava (99232-3945) de terceiros, na pracinha, de um adulto, três dias antes dos fatos. Cabe salientar que os policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram unânimes, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha. No caso em apreço, também nada há nos autos a indicar desvio funcional que comprometesse a idoneidade da testemunha policial. Neste sentido, não há motivo para excluir-se o depoimento prestado por agente público. Aliás, como servidor público que é, tem na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995). Nesse diapasão, há posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações"- STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006. O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO.CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente.

2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento. 5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP. 6. Ordem denegada. (HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – grifou-se. Diferente não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apelação – Furto qualificado tentado – Condenação – Recurso da defesa – Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral harmônica e coesa – Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade – Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade – Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Ausência de previsão legal – Afronta ao direito fundamental de propriedade – Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais – Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) – Descabimento – Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 – Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) – Inviabilidade – "Iter criminis" percorrido pelo agente – Proximidade da consumação – Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Reincidência específica – Recurso não provido – Erro material da sentença – Promovida a correção da capitulação jurídica do fato – (TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos). A distinção entre o tráfico e o porte deve ser feita à luz do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidas e a maneira que estavam acondicionadas as drogas são fatores que militam contra o réu, já que foram apreendidas em seu poder 05 (cinco) invólucros plásticos contendo cocaína e 04 (quatro) invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de 'crack', pesando ao todo 4,810g (quatro gramas e oitocentos e dez miligramas), não havendo dúvidas quanto à intenção de revendê-la. Além disso, foi apreendida a quantia de R\$ 873,00 (oitocentos e setenta e três reais) em notas diversas e o acusado não soube informar qual era a quantia exata com ele, sendo característico em situação de traficância a existência de notas trocadas para uso no comércio espúrio. Não bastasse, o relatório anexado às fls. 234/251 destes autos, com base nos dados acessados nos dois aparelhos celulares encontrados com o Réu durante a sua abordagem policial, dá conta de que ele se dedicava a atividade de tráfico de drogas, principalmente pelas conversas travadas com terceiras pessoas, no aparelho Samsung SM A515F, em que há indicação, por exemplo, da qualidade da droga

comercializada (fl. 242), da utilização do veículo como meio de exercer a traficância (fl. 245), prova de pagamento de droga vendida (fl. 245), não entrega a droga sem o pronto pagamento (fl. 247), etc. Nessas mensagens o acusado é chamado pelo seu nome e as mensagens datam desde o começo do ano até os dias anteriores à sua prisão. Deste modo, não há falar em desclassificação ou absolvição por falta de provas. Ademais, a versão do réu restou isolada nos autos. A autoria do delito previsto no art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, na modalidade 'trazer consigo', para fins de tráfico, restou comprovada pelos elementos colhidos. Destaca-se que não é necessário que o agente seja flagrado no ato em si de venda de drogas, tendo em vista que o tipo penal incurso pelo acusado criminaliza a conduta daquele que, simplesmente, tem a posse de drogas com o intuito de mercancia. Embora o réu tenha alegado ser usuários de entorpecentes, referida circunstância, por si só, não tem o condão de descaracterizar o delito previsto no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06 e de configurar o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pois, além da condição de usuário, o réu deveria ter provado que a droga encontrada em seu poder era destinada ao seu consumo pessoal, o que não foi feito, razão pela qual não há que se falar em desclassificação do delito a ele imputado para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Passo à fixação da pena nos termos dos art. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06. Na primeira fase, ressalto que foi encontrado em poder do réu, além de cocaína, a droga 'crack', substância com alto poder destrutivo. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase, deve incidir a agravante da reincidência (fls. 67/68). Majoro a pena em mais 1/6 (um sexto) restando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na terceira fase, o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 porque é reincidente específico na prática do crime de tráfico (processo nº. 0001086-20.2011.8.26.0390 e 0005296-95.2003.8.26.0390, conforme certidão de fls. 67-78, notadamente a fl. 68), inexistindo outras causas de aumento ou diminuição de pena. Fixo cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado. Em face da reincidência do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, não se lhe aplicando o disposto no artigo 33, § 2º, alínea, 'b', do Código Penal. O réu também não faz jus à substituição da pena corporal pela restritiva de direito tampouco à concessão do sursis em face da reincidência e da quantidade de pena aplicada. Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu ANDRÉ LUÍS DUTRA, nascido aos 23/05/1981, filho de Luiz Antônio Dutra e de Terezinha Pércio Dutra, pela prática do crime previsto no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar fixado. O acusado encontra-se preso por este processo e, conforme a determinação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, não concedo a ele o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. No caso concreto, o risco à ordem pública é verificado a partir da análise da folha de antecedentes do acusado (fls. 67/78), nas quais há registros de passagens do preso por condutas semelhantes, indicando possível reiteração criminosa. Recomende-se ao cárcere em que se encontram. Trata-se de providência acautelatória a fim de evitar a reiteração da delinquência e conferir credibilidade à justiça, motivo pelo qual o réu não poderá recorrer em liberdade. Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação do dano porque a questão não foi submetida ao contraditório. Arcará o réu com as custas, cuja exigência fica sujeita ao disposto na Lei nº 1.060/50. Tendo em

vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis, se o caso. Considerando a demonstração de que o veículo GM/MONZA (fls. 38/39) foi utilizado para o tráfico de drogas, sobretudo para o transporte das drogas apreendidas nestes autos, com fundamento no art. 91, II, 'b', do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União do veículo em questão. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). Deixo de aplicar detração porque inexistem outros elementos, como comportamento carcerário, a possibilitar a aplicação da benesse. Publicada esta em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. O réu manifestou desejo em recorrer da presente sentença conforme gravação em audiência. Pelo MM. Juiz foi decidido: 1. Recebo o recurso apresentado nesta data pelo réu ANDRÉ LUÍS DUTRA. 2. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória. 3. Por se tratar de Processo Digital está aberta vista à defesa para apresentação de suas razões e oportunamente ao Ministério Público para suas contrarrazões. 4. Após, conclusos". Nada mais. Eu, José Antônio Vazquez Castro Junior, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Dr. Promotor:

Dr. Defensor:

Réu: